

1500384-79.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... e evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500384-79.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-79.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2324589/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 21673798 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 1321/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2324589 - DEL.SEC.BOTUCATU,

2324589 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 1321/21/200 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON CARLOS DIAS MARQUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

WEVERTON CARLOS DIAS MARQUES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 02h02minutos, na Rua São Salvador, defronte ao numeral 318, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 72 "pinos" com crack, com peso líquido de 7,81 gramas, e 17 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 8,57 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 19 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls.

87/89), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida no dia 01 de fevereiro de 2022 (fls.114/115). O acusado foi notificado (fls.145) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.113).

Em instrução criminal foram ouvidas três testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual. O Ministério Público, oralmente, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime com fixação de pena mínima (mídia digital).

A defesa do réu, por seu turno, por memoriais escritos, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 154/155).

É o relatório.  
DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), auto de exibição e apreensão (fls.19), pelo boletim de ocorrência nº1079/2021 (fls.32/33), laudo de exame químico-toxicológico (fls.87/89).

A autoria é certa.

As testemunhas confirmaram o tráfico de entorpecentes praticado pelo réu no momento de sua abordagem.

Renato Androszczuk Marques relatou que é usuário de entorpecentes e no dia dos fatos foi até a Vila Zalla para adquirir drogas, para consumo próprio. Chegando no local, tomou conhecimento de quem estaria vendendo entorpecente e no momento da compra foi abordado pela guarda civil municipal. A pessoa que estava vendendo para ele, também foi abordada. Ratifica integralmente seu depoimento prestado na delegacia de polícia, acostado em fls. 05.

Os guardas civis municipais Felipe Neves dos Santos e Ademir Rodrigues Martins relataram que estavam em patrulhamento e ao adentrar a rua visualizaram o réu entregando algo para a testemunha Renato. Como o local é conhecido pela venda reiterada de entorpecentes, e diante da suspeita de mercância, resolveram abordar. Abordaram tanto o usuário, que realizava a compra do entorpecente, como o réu, que efetivamente colaborou com a ação policial, dizendo ao perceber que seria abordado: perdi, perdi. Com o réu foram localizados os entorpecentes apreendidos e ele teria dito, sem necessidade de indagações, que estava no local vendendo. O usuário, também conduzido para a delegacia de polícia, confirmou que adquiria entorpecentes para uso próprio.

O réu, interrogado, confessou os fatos. Disse que efetivamente estava no local vendendo entorpecentes, já que também usuário e precisa manter o seu vício. Para mantê-lo começou a vender drogas e estava realizando a mercância quando foi abordado.

Dessa feita, a confissão do réu está estribamente nos depoimentos das testemunhas ouvidas, e evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando

provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis todas as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 98).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é tecnicamente primário e não há informes de que se dedicava às atividades criminosas integrando organização criminosa (fls. 38). Assim, diminui-se a pena em 1/6, perfazendo o montante de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da primariedade técnica do réu, será o inicialmente semiaberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar WEVERTON CARLOS DIAS MARQUES (RG. Nº 65.455.505, CPF. 021.379.261-30), com fulcro no artigo 33, "caput" Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, permaneceu preso cautelarmente e agora que reconhecida a responsabilidade criminal dele seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, somente responde o processo preso porque estava em liberdade provisória por outro feito, quando foi preso em flagrante em 08.10.2021 e, menos de 60 dias após, já foi novamente abordado e preso em flagrante pelo mesmo delito. Poderá, com sua soltura, ocorrer abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 19 - R\$ 30,00) e também do aparelho celular (fls. 19) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se produtos utilizados como instrumento do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 15 de março de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO  
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA